

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 638/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายเฉลียว โจมกระโทก กับพวก

จำเลย

นางประนอม สารากุล จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 4 ฎีกามา เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 เห็นว่า จำเลยที่ 4 กระทำความผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประกอบกับจำเลยที่ 4 ต้องเลี้ยงดูบุตร 2 คน และสามีซึ่งป่วย ในขณะนี้จำเลยที่ 4 ก็ตั้งครรภ์ใกล้จะคลอด จึงขอความเมตตาจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง ฐานร่วมกันตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จำคุก 1 ปี ฐานแปรรูปไม้โดยไม่รับอนุญาต จำคุก 1 ปี เรียงกระทงลงโทษแล้ว วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ของกลางริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานร่วมกันตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 4 เดือนและความผิดฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 เดือนรวมจำคุกคนละ 8 เดือน จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 4 เดือนนอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 33)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

จำเลยที่ 4 กระทำความผิดโดยความรู้เท่าถึงการหรือไม่และสมควรลงโทษ
จำเลยที่ 4 สถานใด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ขอบแล้ว ยก
คำร้อง

จำเลยที่ 4 กระทำความผิดโดยความรู้เท่าถึงการหรือไม่และสมควรลงโทษ
จำเลยที่ 4 สถานใด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ขอบแล้ว ยก
คำร้อง

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ